

감사결과 처분요구서

- 직원 복무위반 여부 조사 -

2025. 8.

한국수력원자력(주) 상임감사위원

목 차

I . 감사 실시 개요	1
1. 감사 배경 및 목적	1
2. 감사 대상 및 중점	1
3. 감사 기간 및 인원	1
 II . 감사결과 처분요구	2
1. 처분요구사항 일람표	2
2. 처분요구사항 명세	3

I . 감사실시 개요

1. 감사배경 및 목적

사내 신고채널인 레드휘슬을 통한 상습적 지각에 대한 신고가 접수 되어, 이에 대한 사실관계 확인 및 그에 상응하는 조치를 취하기 위해 본 감사를 시행하였다. (신고시점: '25.5.28.)

2. 감사대상 및 중점

이번 감사는 2023. 1. 1.부터 2025. 5. 31.까지 피신고인의 출근시간 위반과 관련한 사실관계를 확인하고 향후 유사 사례가 발생하지 않도록 하는데 중점을 두었다.

3. 감사 기간 및 인원

이번 감사는 2025. 7. 8.부터 같은 해 7. 11.까지 기획감사부 검사역 1명을 투입하여 복무감사를 실시하고 감사실 내부 검토과정을 거쳐 같은 해 8. . 상임 감사위원의 결재로 감사결과를 확정하였다.

II. 감사결과 처분요구

1. 처분요구사항 일람표

번호	관계부서	구분	제 목	처분요구 종 류	건 수 (인원)
1	○ 본부	복무	근태위반	징계 (정직 1개월)	(1)
2	○ 본부	복무	근태위반	주의	(3)
3	□ 처	복무	부하직원에 대한 관리감독 소홀	징계 (견책)	(1)
4	○ 본부	복무	부하직원에 대한 관리감독 소홀	경고	(1)
5	○ 본부	복무	재발방지 대책마련	통보	1

2. 처분요구사항 명세 : “별 첨”

한국수력원자력(주) 상임감사위원

징 계 요 구

제 목 근태 위반

관 계 부 서 ○원자력본부

징계 대상자 4직급 □□□

징 계 종 류 정직 1개월

내 용

1. 위반 내용

2023년 1월부터 2025. 5. 31.까지 총 ○회 상습적 지각이 확인되었다.

2. 관계 법령 및 판단기준

사규 「취업규칙」 제22조(출근)에 따르면, 직원은 시업시간전에 출근하여 근무에 임하여야 한다고 되어 있으며, 대법원 판례(대법 1992. 9. 22. 선고 92도1855 판결)에 의하면 출근시간은 일반적으로 근무장소에 도착한 시간으로, 「근로기준법」 제50조(근로시간)에 의하면 사용자의 지휘·감독 아래에 있는 시간 전체가 근로시간으로 명시되어 있다.

또한, 「취업규칙」 제3조(근무형태 및 정의) 및 제10조(성실의무)에 따르면, “ ‘통상 근무’란 ‘특수근무’ (교대근무, 상주근무, 시차근무, 지정휴일제 근무 및 유연근무) 외의 근무를

말하고, ‘특수근무’ 중 ‘유연근무’란 통상의 근무시간, 근무일, 근무장소 등을 변경하여 근무하는 것을 말하며 세부사항은 별도 지침인 「유연근무제 운영 지침」으로 정한다고 되어 있으며, 직원은 법령과 회사의 모든 규정을 성실히 지키며 상사의 직무상의 명령과 지시에 따라 부과된 직무를 완수하여야 한다.”고 명시되어 있다.

그리고, 「유연근무제 운영 지침」 제3조(정의), 제17조(육아시간제 운영) 및 제32조(성실의무), 제33조(근태관리)에 따르면, “ ‘유연근무제직원’이란 유연근무제(근무시간선택제, 육아시간제 등을 말함)를 신청하여 회사의 승인을 받아 근무하는 직원을 말하고, ‘육아시간제’란 만 8세 이하 또는 초등학교 2학년 이하의 자녀가 있는 직원이 36개월의 범위에서 최대 2시간의 육아시간을 받아 출근 또는 퇴근시간을 30분 또는 시간단위로 조정하는 육아시간제를 운영할 수 있고, 이 경우 육아시간을 제외하고 1일 최소 근무시간이 4시간 이상이 되어야 한다.”고 명시되어 있다.

또한, ‘근무시간선택제’란 주 40시간, 주 5일을 근무하되 1일 8시간에 구애받지 아니하고 출·퇴근시간을 자율적으로 조정하여 근무하는 형태를 말하며, ‘근무시간선택제직원’ (근무시간선택제로 근무하는 직원을 말함)은 출·퇴근시간을 07:00~20:00 범위 내에서 조정할 수 있다.

한편, ‘유연근무제직원’은 정해진 시업시각 전에 출근하여 성실하게 근무에 임하여야 하고, 만약에 정해진 시업시각 전에 출근하지 못한 경우에는 당일 정오까지 지참계를 제출하여야 하며, ‘유연근무제직원’은 정해진 시업시각 이내 출근여부와 종업시각 이후 퇴근여부를 별도로 정하는 방법에 따라 시스템에 등록하여야 한다.

따라서, 유연근무 시 「유연근무제 운영 지침」 등 관련 사규를 잘 준수하여

유연근무를 성실하게 수행하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제

피신고인은 2023년 1월부터 육아시간제 및 근무시간선택제를 이용중으로 육아시간제를 사용할 경우 최대 2시간의 육아시간을 받아 출근 또는 퇴근시간을 30분 또는 시간단위로 조정하여 근무할 수 있다. 피신고인의 근태상황을 점검한 결과 본인이 신청하여 근태권자의 승인을 받은 유연근무 시작시간보다 반복적으로 늦게 근무지로 출근한 횟수가 2023년 ○건, 2024년 ○건, 2025년(5월말 기준) ○건으로 확인되었다.

❖ 관계직원 의견 피신고인은 문답과정에서 상습적 지각에 대하여 인정하며, “유연근무제를 사용할 때, 출근등록 버튼을 10분까지 누를 수 있어서 그것이 출근기준으로 잘못 인식하였다. 10분 이후 지각한 건에 대해서도 휴가나 지참계를 작성하는 등 조치를 취했어야 했는데, 그러지 못해서 미흡했던 것 같고, 회사의 규율을 준수했어야 하는데 그러지 못해 깊이 반성하고 있다. 다만, 배우자의 다리골절, 신경탈구 등으로 인해 병간호와 함께 3명의 자녀를 돌보며 가사를 전담해야 했다는 점, 발전소계획예방정비 기간에 주차난 등으로 출근시간 지연이 발생할 수 있다는 점 등을 참작해달라” 는 의견을 제시하였다.

우리 회사는 시스템상으로 유연근무 근태처리(출근여부 등록) 시 본인이 신청하여 근태권자의 승인을 받은 유연근무 시작시간 보다 10분 후까지는 근태처리(출근여부 등록)를 할 수 있는데¹⁾, 이는 일시적인 시스템 장애라든지 서버 오류 등 예상하지

1) 예를 들면, 본인이 신청하여 근태권자의 승인을 받은 유연근무 시작 시간이 오전 8시라고 한다면, 오전 8시 10분까지는 유연근무 출근버튼이 활성화 되어 있어 출근버튼 클릭이 가능하고, 오전 8시 11분 이후부터는 유연근무 출근버튼이 비활성화 되면서 출근버튼 클릭이 불가능함

못한 갑작스러운 돌발상황이 발생할 경우를 고려하여 회사가 10분이라는 시간적 여유를 준 것이지 본인의 유연근무 시작시각보다 10분 이후 출근이 허용된다는 의미는 아니다.

피신고인의 주장대로 발전소계획예방정비와 배우자의 낙상으로 인한 병간호²⁾ 기간을 제외하여 피신고인의 출근 현황을 정리해 보면 2023년 ○건, 2024년 ○건, 2025년 ○건으로 확인된다. 계획예방정비와 배우자 병간호 기간을 제외하더라도 2023년 정시출근률 ○%에서 2024년 ○%, 2025년 ○%로 지각빈도가 높아지는 경향을 보였다.

또한, 피신고인은 유연근무 시작시간이 9시일 경우 시스템상 출근버튼이 생성되지 않는 점, △부 차장, 부장이 참석대상인 발전소 아침회의가 수요일을 제외하면 매일 9시에 시작하여 약 30분간 진행된다는 점을 악용한 것으로 보인다.

지각이라는 행위 자체는 “비위가 가볍다”고 볼 수 있으나, 관리자의 사전 승인 없이 무단으로 행해졌고, 특정기간 동안 지속·반복되었다는 점에서 “고의성”이 인정된다. 이는 징계양정기준상 정직~감봉에 해당하는 위규이다. 피신고인이 특정기간 배우자의 간병과 가사, 육아를 병행해야하는 상황에 처했다 하더라도 그러한 상황에 사용가능한 제도가 하루 6시간을 근무하는 “육아시간제”이고, 피신고인은 이 제도를 사용하고 있음에도 출근시간을 조정하지 않았다. 이러한 제반사항을 감안하여 정직으로 양정함이 타당하다.

조치할 사항

❖ **고리원자력본부장에게** 반복적으로 출근시간을 지키지 않고, 유연근무를 불성실

2) ※ A. 계획예방정비기간: 신고리1호기 2024.3.12.~4.27./ 신고리2호기 2024.5.2.~6.7.
※ B. 배우자 낙상으로 병간호 등: 2024.10.8.~12.31.

하게 하여 「취업관리 시행세칙」 제1조(근무시간) 및 「취업규칙」 제10조(성실의무)를 위반한 ○원자력본부 4직급 □□□에게 「취업규칙」 제73조(징계)와 「인사관리규정」 제103조(징계사유), 제103조의2(징계의결요구) 및 제103조의3(징계처분)에 따라 ‘징계(정직)’ 처분 요구(징계 - 정직 1월)

한국수력원자력(주) 상임감사위원

주 의 요 구

제 목 근태 위반

관 계 부 서 ○원자력본부

징계 대상자 ① 5(을)직급 ▲▲▲, ② 4직급 ▽▽▽,

③ 4직급 ▼▼▼

징 계 종 류 주의

내 용

부서 근태권자의 책임하에 부서내 근태관리가 적절히 이루어지고 있는지 확인하기 위하여 지난 1년간 ○원자력본부 △부 전체 부서원을 대상으로 출근 시간을 점검한 결과 부서원 중 ▲▲▲의 경우 1년간 ◎일, ▽▽▽은 ㉠일, ▼▼▼은 ●일의 지각이 확인되었다.

근태위반자 의견 및 검토결과 본 감사과정에서 다수의 지각사례가 있는 ▲▲▲, ▽▽▽, ▼▼▼을 대상으로 지각에 대한 확인서를 제출받은 결과, ○원자력본부 제?발전소의 지리적 특성상 ㉠원자력본부 및 인재개발원과 진입도로가 겹쳐 공사차량이 드나드는 횟수가 많아 교통사고가 잦고, 교통체증이 심하여 출근시간 지연이 자주 발생한다는 의견과 함께 본부에 차량이 진입한 시점이 출근시간이

라고 착각하고 있었다는 의견을 제시하였다.

사규 「취업규칙」 제22조(출근)에 따르면, 직원은 시업시간 전에 출근하여 근무에 임하여야 한다고 되어 있으며, 대법원 판례(대법 1992. 9. 22. 선고 92도 1855 판결)에 의하면 출근시간은 일반적으로 근무장소에 도착한 시간으로, 「근로기준법」 제50조(근로시간)에 의하면 사용자의 지휘·감독 아래에 있는 시간 전체가 근로시간으로 명시되어 있다. 따라서 ○원자력본부 제?발전소의 특수한 환경으로 근무장소까지 도달하는 시간이 다소 소요된다고 하더라도 이를 감안하여 출근을 해야 할 것이다.

또한, 교통사고 등 특별한 지연사유가 발생할 경우 소명이 되면 충분히 지각의 사유로 인정이 되나, 상기 직원들의 경우 그 날짜를 특정하여 사유서를 제출하지 않았다.

조치할 사항

❖ ○원자력본부장에게 출근시간을 지키지 않고, 유연근무를 불성실하게 하여 「취업관리 시행세칙」 제1조(근무시간) 및 「취업규칙」 제10조(성실의무)를 위반한 ○원자력본부 □부 5(을)직급 ▲▲▲, 4직급 ∇∇∇, 4직급 ▼▼▼에게 「취업규칙」 제73조(징계) 제1호, 제3호 및 「인사관리규정」 제105조(경고 및 주의) 따라 ‘주의’ 조치하도록 요구(주의)

한국수력원자력(주) 상임감사위원

징 계 요 구 · 경 고

제 목 부서 근태권자의 관리감독 소홀

관 계 부 서 ○처, ○원자력본부

징계 대상자 ① 1(을)직급 ▶▶▶

② 3직급 ◇◇◇

징 계 종 류 견책(▶▶▶), 경고(◇◇◇)

내 용

사업소 「직무권한내칙」에 따르면 ‘근태점검 및 확인’은 부장의 권한이고 「직무권한규정」상 ‘각 직위는 이 규정에서 부여하는 직무권한 범위 내에서 자기의 직무를 효과적으로 수행하기 위하여 필요한 권한을 가지는 동시에 그 결과에 대하여 책임을 진다’라고 규정하고 있으며, 사규 「취업규칙」 제10조(성실의 의무)에 의하면, ‘상사는 부하의 인격을 존중하고 항상 성실히 부하를 지도, 통솔하여야 한다.’고 되어 있다.

근태권자인 담당차장 및 부장의 문답을 진행한 결과, 피신고자가 상습적 지각을 하고 있음에도 이를 인지하지 못하였고, 그에 상응한 조치도 없었다. 따라서 부서 근태권자인 부장과 그 결재권한을 위임받은 차장은 피신고인의 근태를 적절히

관리하지 못한 책임이 있다.

부서내 근태관리가 적절히 이루어지고 있는지 확인하기 위하여 지난 1년간 ○원자력본부 제?발전소 □부 전체 부서원을 대상으로 출근시간을 점검한 결과 피신고인을 제외한 ○명의 조사대상 중 월평균 지각일이 3일 이상인 직원 3명이 추가 확인되었다.

이와 함께 최근 1년간 근태권자인 ▶▶▶의 메일목록을 확인한 결과 유연 근무제직원 출·퇴근 미확인 현황이 20건 확인되었다. 이는 부서장이 부서원들의 출퇴근 현황을 파악하는데 보조적 수단으로 활용될 수 있다.

또한, 2024년에 실시한 복무감사³⁾에서 ○원자력본부 제?발전소 □부 직원이 근무지 무단이탈 등으로 정직 6월로 징계양정된 기록이 있고, 이와 관련하여 당시 근태권자였던 ▶▶▶은 “주의” 처분을 받았다. 이때 ▶▶▶은 재발방지대책을 마련하겠다는 의견을 제시하여, 실제로 부서원 교육을 1회 시행했으나, 이후 근태와 관련한 다른 교육의 시행은 확인되지 않았다. 소속 부서원이 감사를 실시하던 당시에도 지속적인 근태위반을 하는 상태였고, 재발방지대책을 시행한 이후에도 그 위반행위가 지속되었으므로 단발성 교육으로 근태가 개선되었다고 보기 어렵다.

근태권자 의견 및 검토결과 ▶▶▶은 “피신고인의 상습적 지각을 인지하지 못했으며, 발전소 아침회의(9시) 이후 출근여부를 확인했으나 특이사항은 없었다.” 며, “파트별로 방문하여 근태와 관련한 지도를 하였으나 교육이나 지도로는 효과가 없어, 부서장이 직원들의 근태시간을 바로 확인할 수 있는 시스템을 도입해 달라” 는 의견을 제시하였다.

3) (감사건명) (2024-복무감사-19) 직원 복무위반 여부 조사 / (감사기간) 2024.11.5.~11.18.

부서장의 근태확인 은 출퇴근 상황을 감독하는 것으로 충분히 인지할 수 있으며, 회의 등 부재시 직접 관리감독이 어려운 경우에는 부서내 근태담당직원에게 그 감독을 위임할 수 있으며, 현재 근태를 확인할 수 있는 시스템(예를 들어, 유연근무제 직원 출근퇴근 미확인 현황 알림 메일 등)은 이미 구축되어 있기 때문에 부서원들의 근태 상황을 인지할 수 없었다는 ▶▶▶의 주장은 받아들이기 어렵다.

또한, 피신고인 외 직원 3명의 지각횟수가 많은데, 이들은 “출근시간을 차량 입차시간으로 인지하고 있다”고 답변하여 근태와 관련한 부서장의 교육이 제대로 전달된 것으로 보여지지 않으며, 평소 부서원들의 근태점검에 대한 관리·감독이 소홀하였다고 판단된다.

◇◇◇은 “피신고인의 상습적 지각을 인지하지 못했으며, 특별한 문제상황이 없었으므로 피신고인을 포함한 파트원들에 대해서도 근태 등에 대해 지적하거나 지도한 사실이 없다”고 답변하였고, “부서원들의 불성실 근태가 발견되면, 지각의 경우 유연근무 변경등록 결재나 지참계를 쓰라고 한다.”라고 하였으나, 피신고인의 경우 1건의 지참계를 작성하였고, 타 파트원들은 지참계 작성건이 없었다.

관리·감독의 책임이란 사후적인 조치는 물론, 파트원들의 근태에 대해 사전적인 교육, 주기적 점검 등으로 불성실 근태를 미연에 방지하는 역할 또한 책임의 범위에 포함된다고 볼 때, 파트장의 소속직원에 대한 관리·감독 소홀이 인정된다.

조치할 사항

❖ **사장**에게 「취업규칙」 제10조(성실의무)를 위반하고, 「직무권한규정」 및 사업소

「직무권한내칙」 ‘근태점검 및 확인’ 의 책임을 다하지 않은 ◆원자력본부 ▶▶
▶에게 「취업규칙」 제73조(징계)와 「인사관리규정」 제103조(징계사유), 제103조의2
(징계의결요구) 및 제103조의3(징계처분)에 따라 ‘징계(견책)’ 처분 요구(징계 - 견책)

❖ **고리원자력본부장**에게 「취업규칙」 제10조(성실의무)를 위반하고, 「직무권한규정」
및 사업소 「직무권한내칙」 ‘근태점검 및 확인’ 의 책임을 다하지 않은 ○원자력본
부 제?발전소 □부 ◇◇◇에게 「취업규칙」 제73조(징계) 제1호, 제3호 및 「인사관
리규정」 제105조(경고 및 주의) 따라 ‘경고’ 조치하도록 요구(경고)

한국수력원자력(주) 상임감사위원

통 보

제 목 재발방지대책 마련

관 계 부 서 ○원자력본부

내 용

사규 「취업규칙」 제22조(출근)에 따르면, 직원은 시업시간 전에 출근하여 근무에 임하여야 한다고 되어 있으며, 대법원 판례(대법 1992. 9. 22. 선고 92도 1855 판결)에 의하면 출근시간은 일반적으로 근무장소에 도착한 시간으로, 「근로기준법」 제50조(근로시간)에 의하면 사용자의 지휘·감독 아래에 있는 시간 전체가 근로시간으로 명시되어 있어, 시업시간에 대한 명확한 개념을 정립할 필요가 있다.

조치할 사항

❖ ○원자력본부장에게 출근시간 미준수와 관련하여 실질적인 재발방지대책을 수립·시행하도록 요구(통보)